

互联网前沿法律动态周报 | 6.1-6.5

2017-06-05 [腾讯研究院](#) 腾讯研究院

【导语】上周，在国内，国家新闻出版广电总局印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》，禁止将未通过审查的电视剧、电影作为网络剧、网络电影在网上播出；国务院印发《2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度，严格新闻作品转载使用，将新型传播方式纳入版权监管范围；智联招聘员工利用网站系统漏洞私售个人简历被判刑。在国外，日本隐私保护法修正案生效，旨在促进公民个人信息的使用；德国上诉法院在一起涉及账号继承的案件中，判决认为父母不能获得过世女儿的Facebook账号；欧盟经济社会委员会发布一份人工智能报告，呼吁为人工智能的研发、部署和使用加强政策。

国内动态

国家新闻出版广电总局：印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》

日前，国家新闻出版广电总局印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》，对网络视听节目的创作播出提出进一步要求。《通知》强调，各类网络视听节目的创作和生产都要紧紧围绕培育和弘扬社会主义核心价值观，在落细落小落实上下功夫，唱响主旋律、传播正能量；各类网络视听节目必须坚守文明健康的审美底线、规范使用国家通用语言文字；网络视听节目要坚持与广播电视节目同一标准、同一尺度，把好政治关、价值关、审美关，实行统筹管理。未通过审查的电视剧、电影，不得作为网络剧、网络电影上网播出。导向不正确的电视综艺节目，也不得以网络综艺节目的名义在互联网、IPTV、互联网电视上播出。不允许在广播电视播出的节目，同样不允许在互联网（含移动互联网）上播出。禁止在互联网（含移动互联网）上传播的节目，也不得在广播电视上播出；各网络视听节目服务机构要全面落实主体责任，建立健全完善有效的把关机制；各级新闻出版广电行政部门认真落实意识形态工作责任制，切实履行属地管理职责。

交通部住建部：就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》公开征求意见

6月2日消息，交通运输部会同住建部昨日就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》（以下简称“意见”）面向社会征求意见，其中首次明确鼓励利用移动互联网、全球定位等信息技术，发展汽车共享。意见明确，机动车租赁业务经营者应当对客户身份进行查验，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务。除了规范传统汽车租赁管理外，指导意见中引人关注的是鼓励分时租赁发展，明确指出：汽车分时租赁，也称为汽车共享，是以分钟或小时等为计价单位，使用9座及以下小型客车，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预定、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务。

国务院办公厅：印发《2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》

5月31日消息，国务院办公厅日前印发2017年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点的通知。通知提出，持续推进重点领域治理、大力加强商品质量日常监管、加大打击侵犯知识产权工作力度、加强刑事打击与司法保护、全面推进跨区域跨部门协作等八大任务。具体方面，通知提出，加大互联网领域侵权假冒治理力度，强化网上交易管理。开展2017网络市场监管专项行动，以打击侵权假冒、虚假宣传等违法行为为重点，提升协同管网水平。开展以消费品为重点的电子商务产品质量执法打假专项行动，进一步健全电子商务产品质量执法打假全国协查机制，加强追踪溯源和全链条打击。加强农村电子商务产品质量问题集中整治。加大互联网医疗监督管理力度。开展邮件、快件寄递渠道重点执法。深入开展“剑网行动”，进一步加大网络文学、影视、动漫、教材等领域和电子商务、软件应用商店等平台版权整治力度，严格新闻作品转载使用，将新型传播方式纳入版权监管范围。

民政部：就慈善组织互联网公开募捐信息平台《基本技术规范》《基本管理规范》两项行业标准公开征求意见

6月5日消息，民政部社会组织管理局日前就慈善组织互联网公开募捐信息平台《基本技术规范》《基本管理规范》两项行业标准公开征求意见。征求意见稿提出，慈善组织在互联网公开募捐信息平台上公开的募捐信息不应与商业筹款、网络互助、个人求助等其他信息混杂。个人为解决自己或者家庭困难，提出发布求助信息时，平台应做好风险防范提示和责任追溯。征求意见稿提出，在慈善组织互联网公开募捐信息平台上进行募捐的主体应是获得公开募捐资格的慈善组织。平台应验证慈善组织的登记证书、公开募捐资格证书。

国家互联网金融安全技术委员会：五家第三方支付平台涉嫌无资质开展业务

6月1日消息，国家互联网金融安全技术专家委员会官网发布公告称，易付宝、阿里缘宝支付、财付宝、有付和积木支付等五家第三方支付平台涉嫌无资质开展第三方支付业务。根据这份《关于涉嫌无资质开展第三方支付业务的巡查公告》，5月中旬，国家互

互联网金融风险分析技术平台巡查发现，上述互联网平台官网宣传其开展的第三方支付业务及相关产品，其经营主体第三方支付资质存疑，涉嫌无资质开展第三方支付业务。此前，两大支付巨头支付宝和财付通就因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定，被中国人民银行深圳市中心支行处以罚款人民币3万元，并限期整改。

全国扫黄打非办：开展“护苗2016”专项行动 突出整治校园周边文化市场和净化未成年人上网环境

5月31日消息，全国“扫黄打非”工作小组办公室发布公告称，在“护苗2017”专项行动中共清理、删除淫秽色情等有害信息42万余条。全国“扫黄打非”工作小组办公室，在各地积极开展涉未成年人网络有害信息专项整治，深入净化互联网文化环境。北京、浙江、广东、江苏等地加强对辖区内网络文学、游戏、动漫等网站及应用的监测，特别在休息日、节假日等青少年易接触网络的重点时段，强化网络监测，清理含有妨害未成年人身心健康的有害网络出版物及信息。据统计，1至4月，全国共清理、删除淫秽色情等有害信息42万余条。

网信办：正在起草数据安全相关制度文件

6月5日消息，近日，网信办相关负责人介绍，有关部门正在按照法律要求抓紧研究起草数据安全相关制度文件，包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备和网络安全专用产品目录等。其中，《网络产品和服务安全审查办法（试行）》等配套制度文件已经公开发布。国家标准化部门正抓紧组织制定《个人信息安全规范》等国家标准。其中关键信息基础设施保护办法有望近期公开征求意见，个人信息和重要数据出境安全评估办法正在根据各方面意见修改完善。

上海金融办：发布《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法（征求意见稿）》

6月5日消息，近日，上海市金融办官网发布“关于公开征求对《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法（征求意见稿）》意见的通知”。该征求意见稿规定，网络借贷信息中介机构取得备案登记后，应当在6个月内完成两项事项：（一）涉及经营增值电信业务的，应当按照通信主管部门有关规定申请相应的业务资质；（二）选择在本市设有经营实体且符合相关条件的商业银行进行客户资金存管。此外，该意见稿规定，网络借贷信息中介机构应当接入本市网络金融征信系统（接入时间应当在取得备案登记后3个月内，条件成熟时应当及时接入金融信用信息基础数据库），并依法提供、查询和使用有关信用信息。

新疆高院：联手工商打击商标侵权

6月1日消息，随着新疆维吾尔自治区高级人民法院与自治区工商行政管理局联合签署《合作共建打击商标侵权协调机制备忘录》，5月初实施《关于加强合作共建打击商标侵权行为协调机制的实施意见》（以下简称《实施意见》），打击商标侵权协调机制在全区落地生根。据了解，新疆高院与自治区工商行政管理部门坚持双重关注、相互配合、优势互补原则。《实施意见》规定了人民法院与工商管理部门共同打击商标侵权行为方式，联合建立重大案件情况通报、商标侵权案件诉调对接、信息共享合作以及相互协助取证和送达等5项制度。建立共同打击商标侵权协调机制，标志着商标保护和打击侵权工作进一步深化。

深圳：出台共享单车新举措 1年内违法1次停用1周

近日，深圳交警联合在深共享单车企业对涉非机动车交通违法行为进行查处，7月1日起严格按照规定采取停用措施。规定显示，自2017年6月1日起，深圳交警将定期把在深非机动车交通违法数据共享给在深各共享单车企业，各共享单车企业在收到数据5个工作日内统一对相关违法行为人采取停用措施：2017年6月1日起，一年内有驾驶非机动车交通违法记录1次的停用1周，一年内有驾驶非机动车交通违法记录2次的停用1个月，一年内有驾驶非机动车交通违法记录3次以上（含3次）的停用半年。

《用户信息保护政策透明度报告》：1000家网站与APP用户信息保护政策透明度难以达标

6月5日消息，近日，南方都市报与中国政法大学传播法研究中心联合在京发布《用户信息保护政策透明度报告》，该《报告》披露：在参与测评的1000家网站与APP中，没有一个能够达到隐私政策透明度“高”的标准。其中，透明度“较低”和“低”的平台个数相加则多达806个，超过总数的80%，透明度为“低”的超过五成。值得注意的是，在透明度低的548个平台中，有近157个得到零分，即不提供隐私政策。其中，教育文化行业问题最为突出，有32个平台没有隐私政策。

公安部：拟制定网络安全保护条例

6月1日消息，公安部网络安全保卫局副局长李彤在日前闭幕的2017中国国际大数据产业博览会上透露，目前公安部正在制订网络安全保护条例，拟将大数据、云平台、物联网、工控系统纳入，并进一步完善等级保护措施，重点加强对国家关键基础设施和大数据的安全保护。据悉，公安部已经组织相关单位制订了网络安全等级保护技术标准中的大数据扩展要求，拟今年正式发布实施。此外，公安机关将严厉打击网络违法犯罪活动，并继续开展专项行动，打击贩卖个人信息的活动，铲除地下产业链。同时，加强国际合作，打击网络犯罪国际合作。

网信办：网络安全协调局负责人就《网络安全法》施行答记者问

日前，记者就《网络安全法》实施的有关问题采访了国家互联网信息办公室网络安全协调局负责人。《网络安全法》的公布和施行，不仅从法律上保障了广大人民群众在网络空间的利益，有效维护了国家网络空间主权和安全，而且还有利于信息技术的应用，有利于发挥互联网的巨大潜力。目前，有关部门正在按照法律要求抓紧研究起草相关制度文件，包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备和网络安全专用产品目录等。其中，《网络产品和服务安全审查办法（试行）》等配套制度文件已经公开发布。国家标准化部门正抓紧组织制定《个人信息安全规范》等国家标准。记者就以上配套规定的相关问题进行了采访。

海淀法院：卖家无食品经营许可证 消费者诉淘宝十倍赔偿

6月1日消息，原告王女士诉被告淘宝卖家邢某及浙江淘宝网络有限公司，要求二被告支付十倍赔偿款230余万元。日前，海淀法院受理了此案。原告诉称，2017年3月24日，原告购买了被告一邢某在淘宝网店铺销售的“52度泸州老窖酒国窖1573浓香型白酒500ml整箱6瓶装”355箱，共计支付货款230750元。但被告一在收到货款后当日告知原告“没有这么多货了”。被告二淘宝网也告知原告“卖家表示自己是新店，暂时无法提供食品经营许可证”。原告认为，被告一因不能提供食品经营许可证，出售假冒伪劣产品，应当承担价款十倍的赔偿金；被告二在被告一未取得食品经营许可证的前提下，准许被告一在其平台上销售涉案商品，应当承担连带赔偿责任。

朝阳区人民法院：智联招聘员工私售个人简历被判刑

6月3日消息，近期，北京市朝阳区法院开庭审理一起智联招聘个人简历遭私售案件。作为智联招聘的大客户部销售，申某利用智联招聘网站系统漏洞，于2016年3月至10月间，在智联招聘的客服李某帮助下，将该网站15.5万余条个人简历廉价卖给北京某科技公司的人事经理余某。北京市朝阳区检察院认为，被告人申某、李某违反国家规定，向他人出售公民个人信息，情节严重；被告人余某非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究三被告人的刑事责任。被告人李某在共同犯罪中起辅助作用，应当从轻处罚。

国外动态

德国上诉法院：判决认为父母不能获得过世女儿的Facebook账号

Facebook在德国法院赢得了一场罕见的胜利。该案件是德国首个处理Facebook账户能否被继承的问题，它是关于一个2012年死于柏林地铁的15岁女孩的账户。女孩的父母想知道她是否死于自杀，所以他们想通过她的Facebook账户检查她的聊天信息，以防她是因被欺负而自杀。她妈妈已经有了她的登录信息，然而女孩的朋友在她死后已经通知Facebook，所以平台已经把她的账户变成了“纪念”状态，限制了家人看到信息。于是父母将Facebook告上法院想要迫使它让他们查看聊天记录。两年前，柏林地区法院支持女孩妈妈观点，裁决女孩与Facebook的合同就像她的日记和信件一样，是她可继承财产的一部分。于是Facebook上诉至柏林上诉法院，这次法院支持了Facebook的立场。法院并未裁决依据德国继承法女孩的Facebook账号是否可以继承给父母，而且Facebook的用户协议也为明确表明账号可以继承。法院将德国电信法对隐私的保护延伸至Facebook聊天记录，认为仅能在特殊情况下，技术可行时才能获取，且要获得通信双方的同意，而本案不符合这些条件。

日本：隐私保护法修正案生效

日本隐私法修正案这周将全面实施，旨在促进公民个人信息的使用，例如购物记录、只要信息被处理为匿名数据是可以作为商业工具的，同时也严格了处理个人信息的主体的规定，必须持续监控那些被交易的个人信息的匿名性是否足够安全，同时必须努力确保严格的个人数据处理规则不会以保护隐私为名阻碍必要信息的披露或流动。公民个人信息包括姓名、出生日期和地址。修正案同时允许个人信息不用获得个人允许自由贸易，只要数据通过删除姓名和其它证明个人身份的信息后变得匿名。然而，公众担心如果不充分处理数据的匿名性可能不够安全，即使姓名、地址被移除，通过将数据和其他可获得的信息匹配可以确定个体。政府必须监测这种机制，以确保交易个人信息的匿名性是按预期工作的。

俄罗斯：拟立法对比特币收税

6月1日消息，彭博社报道，俄罗斯中央银行正在制定立法，使比特币合法化，预计下个月提交国家杜马审议。如果该法案正式通过并生效，那么比特币在俄罗斯将成为一种合法化的数字商品，因此交易过程当中将缴纳一定的税金。俄罗斯中央银行副主席Olga Skorobogatova在25日的议会会议上表示：“虚拟货币有可能引发金融市场不稳定，因此需要受到管制。如果有人从事这个行业工作，那么就需要支付一定的税金，央行有必要将比特币活动纳入监管之下。”

乌兹别克斯坦：以安全为名封杀34款电子游戏

6月1日消息，乌兹别克斯坦总共禁止了34款视频游戏，将这些游戏带入境内或者在网上分发这些游戏都属于犯罪行为。英国广播公司报道，乌兹别克斯坦当局禁令的理由是，这些游戏可以用来宣传暴力，色情，威胁安全和社会政治稳定，同时也有可能打乱种族和宗教间的和谐。此外，当局说，这些游戏可能用于分发关于乌兹别克斯坦的虚假信息，扭曲其历史，文化和精神价值。

欧盟：呼吁为人工智能的研发、部署和使用加强政策

欧盟必须为人工智能在欧洲的开发、部署和使用采取政策，确保人工智能为社会和人类工作，欧盟经济社会委员会EESC在一份关于人工智能的社会影响的自主意见中说，提出11个领域需要被解决，从伦理、安全、透明度、隐私和劳动标准、教育、准入、法律法规、治理、民主、战争以及超智能。这些挑战不应仅仅留给商业团体，政府、社会伙伴、科学家、企业都应参与进来，EESC认为，现在是欧盟制定标准的时候了，在这一领域采取普遍性立场。“我们需要对人工智能进行泛欧洲标准和标准，就像我们现在对食品和家用电器的标准一样。我们需要一个泛欧洲的道德准则，以确保AI系统保持兼容人类尊严、诚信、自由、文化和性别多样性，以及基本人权原则”，Catelijne Mullre强调，“我们需要劳动力策略保留或创造就业机会，并确保员工在工作中保持自主和快乐”。

美国商标专利局：亚马逊获无人机快递包裹新专利

据GeekWire报道，亚马逊获得美国商标专利局的无人机快递包裹「标签内置降落伞」新专利，这项技术可帮助包裹在空中脱落时软着陆，或在未来被亚马逊应用于 Prime Air 无人机快递服务中。据悉，亚马逊这几年一直在努力推动无人机交付，该专利由亚马逊高级技术项目经理 Jon Hanlon 于2015年 8 月递交申请，获批后的专利相关文档近日被公开。这次的专利申请也表明了亚马逊正在考虑其他无人机送货计划，包括从飞行仓库进行无人机送货或连接多个无人机送货系统，以创建一个超级无人机送货系统。去年年底，亚马逊在英国开始尝试无人机送货服务，并且在今年 3 月在美国加州首次完成了 Prime Air 无人机送货的测试。

日本：公布无人驾驶汽车行驶测试所需的道路使用许可标准 将实现无人汽车公路测试

6月5日消息，日本警察厅6月1日公布了由远程操控控制系统的无人驾驶汽车在公路上进行行驶测试所需的道路使用许可标准。今后日本警察厅将根据新标准修改各都道府县的公安委员会规则，最快将从今夏起受理企业及研究机构等许可申请。据悉，该标准规定，首先试验实施主体将在测试路线中事先考虑到行人突然冲出等情况反复测试，确认系统的安全性。接下来在计划实施测试的公路上安排警察共同乘坐进行测试，就限速、应对标识等接受是否存在法律问题的审查。最后，由管辖公路的警署署长判断是否批准使用道路。

苹果：Uniloc公司向苹果提起两项新诉讼 涉及设备自动唤醒功能和计步器技术

6月3日消息，“专利流氓”公司Uniloc扩大了对苹果的专利诉讼，在德克萨斯州提起了两项新诉讼，分别涉及设备自动唤醒功能和计步器技术。与Uniloc最近的其他诉讼一样，该公司选择在更加偏向专利持有方的德州东部地方法院提起了新诉讼，指控苹果侵犯了它们的知识产权。这两项专利由著名科技先锋Philippe Kahn发明，但在最近落到了Uniloc手中。

制作团队：张钦坤 曹建峰

如需邮件订阅资讯，请联系：cyberlaw@tencent.com

理解腾讯 / 理解互联网 / 理解当代中国

微信名：腾讯研究院 微信ID: cyberlawrc

研究合作

tencentresearch@qq.com

长按或扫描二维码关注腾讯研究院官方公众号

